巴马瑶族自治县人民政府办公室

巴政办便函〔2021〕47号

巴马瑶族自治县人民政府办公室关于巴马瑶族自治县天巴高速福厚3号隧道“6·19”事故调查报告的批复

自治县应急管理局、交通运输局、巴马镇人民政府：

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，经自治县人民政府研究，现对巴马县天巴高速福厚3号隧道“6·19”事故调查组（以下简称事故调查组）提交的《巴马瑶族自治县天巴高速福厚3号隧道“6·19”事故调查报告》（以下简称《调查报告》）批复如下：

一、同意事故调查组对事故的原因分析和责任、性质认定

巴马县天巴高速福厚3号隧道“6·19”事故，综合材料证据认定：中冶交通建设集团有限公司№7项目项目部拖欠劳务队工资3个月，劳务队生活困难，为了维持生活，杨建学劳务队李香华、白金生、玉王军、张玉广等自卸货车司机经劳务队

领导同意将在福厚 3 号隧道施工过程中挖到一些带有泥土石碴偷拉至项目部设计图纸外的私人碎石场进行自行处理。李香华在夜间驾驶制动性能不良的机动车在倒车时，没有观察车后情况盲目倒车，导致在倒车过程中车辆发生后溜驶出平台外失控造成翻车。经调查组讨论表决认定，巴马县天巴高速福厚 3 号隧道“6·19”事故是一起交通意外事故。

二、同意事故调查组对相关事故单位及个人的处理建议

（一）相关单位及责任人

事故调查组在事故调查过程中发现中冶交通建设集团有限公司及相关责任人未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训，对重大危险源未进行监控等违反《中华人民共和国安全生产法》行为，由自治县应急管理局依法处理。

（二）本事故遇难者李香华

李香华偷拉隧道石碴至天巴高速№7 项目部设计图纸外的私人碎石场进行自行处理，在倒车过程中没有观察车后情况盲目倒车，导致在倒车过程中车辆发生后溜驶出平台外失控造成翻车，对事故负有主要责任，鉴于李香华在事故中死亡，建议免予追究责任。

三、本次事故涉及其他法律责任，建议相关当事人通过法律途径解决

四、同意事故调查组提出的事故防范措施

（一）施工单位要强化落实安全生产主体责任，严格按照

法律、法规制定各项安全管理制度和措施，加强对施工人员的安全教育和管理，严格落实进场车辆检查验收制度，对存在的安全隐患和不稳定因素，要及时落实整改和及时消除。

（二）各有关部门和生产经营单位要加强组织领导，强化安全管理，督促企业严格执行施工安全各种制度、措施，认真排查和治理生产过程存在的问题和不稳定因素，严格执行领导带班制度，确保安全生产监管指令落实到位，强化工人和设备安全教育和管理，认真吸取事故教训，举一反三，从严防范类似事故再次发生。

附件：巴马瑶族自治县天巴高速福厚3号隧道“6·19”事故调查报告

巴马瑶族自治县人民政府办公室

2021年10月18日

附件

巴马瑶族自治县天巴高速福厚3号隧道“6·19”事故调查报告

2021年6月19日凌晨2时左右，贵州华睿建设工程有限公司劳务队司机李香华驾驶鄂FLM516号重型自卸货车从天巴高速福厚3号隧道内拉洞碴到私人弄怀碎石场倒碴作业过程中，车辆侧翻到山沟下，造成李香华死亡和车辆损坏的事故，损失价值约120万元。

事故发生后，自治县公安局交通管理大队第一时间赶赴事故现场，随即向自治县应急管理局汇报事故简要情况，自治县应急管理局立即组织自治县交通运输局、巴马镇人民政府赶赴事故现场，巴马镇人民政府和自治县应急管理局及时向自治县人民政府上报事故情况。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，2021年6月24日，经巴马瑶族自治县人民政府批准，成立巴马县天巴高速福厚3号隧道“6·19”事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由自治县人民政府常务副县长田寒露同志任组长，自治县人民政府办公室、应急管理局、公安局、人力资源和社会保障局、交通运输局、司法局、总工会等相关部门人员组成的调查组对事故进行调查，并邀请自治县监察委、自治县

人民检察院派员监督。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是，注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证，查阅相关资料，查清了事故发生的经过、原因，认定了事故性质，提出了对相关责任人员的处理意见和防范措施。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概况

（一）事故发生时间：2021 年 6 月 19 日凌晨 2 时左右。

（二）事故发生地点：事故现场位于巴马县巴马镇法福村弄怀屯私人石料加工场场地内。

（三）事故现场情况：现场位于巴马县巴马镇法福村弄怀屯私人石料加工场场地内，该场地北高南低，高处设有倒料平台，倒料平台表面为浮石碴，场地内无任何安全警示标志，倒料平台无边缘警戒线，倒料平台下方有一堆碎石碴和已加工好的大约二百方石粉，有加工碎石成产线两台。肇事的鄂 FLM516 号重型自卸货车翻在倒料平台下方斜坡南侧加工场内，车轮朝上，车头朝南，车尾朝北，驾驶室严重变形。

（四）事故伤亡情况：1 人死亡。

二、事故工程概况及相关单位基本情况

（一）工程概况

广西天峨至巴马高速公路№7 项目经理部合同段位于广西省河池市巴马县境内，起点桩号为 K98+200，与 TJ№6 合同段相接， 终点位于巴马镇拉塘村，与在建的都巴高速相顺接，终点

桩号K105+230.298，路线长度7.03km。其中合同段中福厚3号隧道是天峨至北海公路(天峨经凤山至巴马段) TJN№7合同段中的一个单位工程。№7项目中标承包人为中冶交通建设集团有限公司，2021年5月25日，中冶交通建设集团有限公司通过公开招标将天峨至巴马高速公路№7合同段福厚3号隧道工程劳务分包给贵州华睿建设工程有限公司,劳务分包工程主要主要内容为天峨至巴马高速公路№7合同段K98+200.00-K105-230.298线路内所有隧道的洞身开挖.超前支护，初期支护，开挖石碴运输，二次衬砌，防排水、管沟工程，明洞，临时便道修整及维护，征地等和隧道进出口路基范围内场地清理、路基土石方工程、涵洞及通道工程、特殊路基处置工程，台背回填、防护工程、临时工程及图纸中所要求的全部工作内部。

（二）相关单位基本情况

1.承包单位：中冶交通建设集团有限公司

中冶交通建设集团有限公司,2005年12月26日成立，法定代表人冷铁松 ,经营范围包括房地产开发；技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；交通工程投资管理；施工总承包、专业承包；工程咨询、工程监理、招标代理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；提供劳务服务（不含中介服务)；承包境外交通建设工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所

需的劳务人员；勘察设计；建筑材料、工程质量检测与实验；销售机械设备；机械设备租赁；公路管理、养护。

2.劳务分包单位：贵州华睿建设工程有限公司

贵州华睿建设工程有限公司,2020 年 08 月 14 日成立，法人代表为李佳阳，经营范围包括法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、水利工程施工总承包、公路工程施工总承包、机电安装工程施工总承包、矿业工程施工总成包土石方工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包、体育场地设施工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包、消防设施工程专业承包、钢结构工程专业承包、土地开发整理及复垦、地基与基础工程专业承包、电梯安装工程专业承包、防腐保温工程专业承包、环保工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、建筑智能化工程专业承包、金属门窗工程专业承包、隧道工程专业承包、园林绿化工程专业承包、桥梁工程专业承包、建筑防水工程专业承包、建筑装饰工程专业分包、河湖整治工程专业承包、劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）,2021 年 1 月 26 日取得建筑企业资质证书，有效期至 2025 年 9 月 30 日，资质类别及等级：建筑工程施工总承包，公路工程施工总承包

贰级，市政公用工程施工总承包贰级，防水防腐保温工程专业承包贰级，建筑装修装饰工程专业承包贰级，建筑幕墙工程专业承包贰级。

3. 监理单位：江苏兆信工程项目管理有限公司

江苏兆信工程项目管理有限公司，2000 年 05 月 29 日成立，法人代表为法定代表人为王金斌 。经营范围包括公路、桥梁、隧道、铁路、码头、港口、航道、环境工程、市政公用工程、房屋建筑工程、水利工程、人防工程建设的可行性研究、勘察设计、工程监理、工程项目管理及相关的技术咨询服务，线路、管道、设备安装，计算机应用服务，通信、监控及收费系统的设计、安装、维护；招投标代理；工程造价咨询；工程材料试验检测；安全生产评价咨询、企业信用评估咨询。

三、事故发生经过和事故救援情况

2021 年 1 月，贵州华睿建设工程有限公司派遣杨建学为隧道劳务队负责人到№7 项目福厚 3 号隧道负责施工，2021 年 6 月初，龙柳冰（当地石场老板）在福厚 3 号隧道附近原弄怀废弃采石场内建私人碎石加工场，并由蒙正统对该碎石场进行全面管理。因中冶交通建设集团有限公司№7 项目项目部拖欠劳务队工资 3 个月，劳务队生活困难，杨建学劳务队李香华、白金生、玉王军、张玉广等自卸货车司机经劳务队领导同意将在福厚 3 号隧道施工过程中挖到一些带有泥土石碴偷拉至龙柳冰的碎石场进行自行处理，私人碎石加工场蒙正统给予李香华、白金生、

玉王军、张玉广等司机每车石碴200元费用。

2021年6月19日凌晨1时许，李香华驾驶鄂FLM516号重型自卸货车从福厚3号隧道装载石料偷拉至龙柳冰的碎石场地内。当日凌晨2时许，李香华驾驶鄂FLM516号重型自卸货车到达碎石场，李香华在倒车倾倒石碴过程中，因车辆失控坠落下倒料平台造成翻车，造成事故发生。

事发后劳务队负责人杨建学报警，自治县公安局交通管理大队第一时间赶赴事故现场，对事故现场进行现场勘查，同时自治县人民医院120急救中心应接报也到现场对李香华进行救治，经自治县人民医院120救护人员现场鉴定李香华已无生命体征。6月19日凌晨5时许，自治县公安局交通管理大队随即向自治县应急管理局汇报事故简要情况，自治县应急管理局立即组织自治县交通运输局、巴马镇人民政府赶赴现场开展应急处置工作。

经协商，由贵州华睿建设工程有限公司给予李香华家属补偿163万元。死者家属收到163万元后已将李香华遗体运回湖北老家安葬。目前死者已经安葬，家属情绪稳定。

四、死者个人情况

李香华，男，土家族，19[redacted]日出生，身份证号码：4[redacted]户口所在地为湖[redacted]族自治县都[redacted]组，持有“B2”类机动车驾驶证，档案编号：420[redacted]95，发证机关：湖北省宜昌市公安局交通警察支

队，初次领证日期:2016 年 10 月 17 日，驾驶鄂 FLM516 号重型自卸货车。2021 年 3 月 11 日到№7 项目福厚 3 号隧道从事自卸货车运输工作。

五、事故车辆情况

鄂 FLM516 号重型自卸货车，车辆所有人:襄阳凯达道路运输有限责任公司，地址:湖北省襄阳市襄州区张湾镇春园东路，品牌型号：陕汽牌 SX3257HR384 车辆识别号:I[redacted]41,发动机号码:16[redacted]该车于 2013 年 07 月 30 日在公安机关交通管理部门注册登记，检验有效期止 2021 年 07 月 31 日。使用性质:货运。车辆保险期间自 2020 年 10 月 28 日起至 2021 年 10 月 27 日止。

六、事故发生原因

（一）中冶交通建设集团有限公司№7 项目项目部拖欠劳务队工资 3 个月，劳务队生活困难，为了维持生活，杨建学劳务队李香华、白金生、玉王军、张玉广等自卸货车司机经劳务队领导同意将在福厚 3 号隧道施工过程中挖到一些带有泥土石碴偷拉至项目部设计图纸外的私人碎石场进行自行处理。

（二）李香华在夜间驾驶制动性能不良的机动车在倒车时，没有观察车后情况盲目倒车，导致在倒车过程中车辆发生后溜驶出平台外失控造成翻车。

七、事故性质认定

综上所述，经调查组讨论表决认定，巴马县天巴高速福厚

3号隧道“6·19”事故是一起交通意外事故。

八、对相关单位及责任人处理建议

（一）相关单位及责任人

事故调查组在事故调查过程中发现中冶交通建设集团有限公司及相关责任人未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训，对重大危险源未进行监控等违反《中华人民共和国安全生产法》行为，由自治县应急管理局依法处理。

2014年12月1日《中华人民共和国安全生产法》（主席令第十三号）

第九十四条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款：

（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；

（四）未如实记录安全生产教育和培训情况的；

第九十八条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：

（二）对重大危险源未登记建档，或者未进行评估、监控，或者未制定应急预案的；

（二）本事故遇难者李香华

李香华偷拉隧道石碴至天巴高速№7 项目部设计图纸外的私人碎石场进行自行处理，在倒车过程中没有观察车后情况盲目倒车，导致在倒车过程中车辆发生后溜驶出平台外失控造成翻车，对事故负有主要责任，鉴于李香华在事故中死亡，建议免予追究责任。

（三）本次事故中涉及的其他法律责任，建议相关当事人依据其他法律诉讼解决 。

九、事故防范和整改措施

（一）施工单位要强化落实安全生产主体责任，严格按照法律、法规制定各项安全管理制度和措施，加强对施工人员的安全教育和管理，严格落实进场车辆检查验收制度，对存在的安全隐患和不稳定因素，要及时落实整改和及时消除。

（二）各有关部门和生产经营单位要加强组织领导，强化安全管理，督促企业严格执行施工安全各种制度、措施，认真排查和治理生产过程存在的问题和不稳定因素，严格执行领导带班制度，确保安全生产监管指令落实到位，强化工人和设备安全教育和管理，认真吸取事故教训，举一反三，从严防范类似事故再次发生。

巴马县天巴高速福厚3号隧道“6·19”事故调查组

2021年10月8日

调查组成员：

最高人民法院关于安监部门是否有权适用《安全生产法》及《生产安全事故报告和调查处理条例》对道路交通安全问题予以行政处罚及适用法律问题的答复

【2010】行他字第12号

湖北省高级人民法院：

根据《安全生产法》第二条规定，《道路交通安全法》等法律、行政法规对道路交通安全有关问题有特别规定的，应当适用特别规定。没有特别规定的，安监部门可以适用《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定处理。

运输企业违反《安全生产法》第二十一条规定的，安监部门可以适用《安全生产法》第八十二条第三款予以处罚。未履行安全生产教育和培训义务不是发生交通事故直接原因的，安监部门适用《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十七条对相关运输企业实施行政处罚不妥。

二〇一〇年十月二十七日

2002年11月1日《中华人民共和国安全生产法》

第二十一条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

第八十二条　生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，可以并处二万元以下的罚款：

（一）未按照规定设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的；

（二）危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的；

（三）未按照本法第二十一条、第二十二条的规定对从业人员进行安全生产教育和培训，或者未按照本法第三十六条的规定如实告知从业人员有关的安全生产事项的；

（四）特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得特种作业操作资格证书，上岗作业的。